



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 46º D.P. PERUS

Folha :1

Boletim No.: 427/2017

INICIADO:03/02/2017 09:39hs e EMITIDO:03/02/2017 14:41hs

JLLPRUCBDKEEFKZ

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA NANDIRAS, 700 - PERUS - CEP: 05209-040 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 46 D.P. - PERUS

Ocorrência: 03/02/2017 às 08:15 horas

Comunicação: 03/02/2017 às 09:37 horas

Elaboração: 03/02/2017 às 09:39 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- GISLAINE APARECIDA SABOIA - Presente ao plantão - RG: 34048528-SP emitido em 02/12/2008 - Exibiu o RG original: Não
- Mãe: FRANCISCA DAS CHARGAS SABOIA - Natural de: ITAPETININGA -SP
- Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Feminino - Nascimento: 10/07/1981
- 35 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: DESEMPREGADO
- Instrução: 1 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
- Cutis: Parda - Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Ondulado
- Cor do cabelo: Castanhos claros - Comprim. do cabelo: MEDIO - Altura: 1,60
- Compleição: MAGRA - Deformidades: Cicatriz - Olho esquerdo
- Endereço Residencial: AV. DOMINGOS ANTONIO DE SANDRO, 506 - PERUS
- S.PAULO - SP - Telefones: (11)95476-7249 (Residencial)

Testemunha:

- ERON BRAULIO PEIXOTO CARVALHO - Presente ao plantão - RG: 21227764-RJ
- Exibiu o RG original: Sim - Outros documentos: RE. 153.009-7
- Pai: JOSE ERON DE CARVALHO - Mãe: VITORIA MAGNANI PEIXOTO CARVALHO
- Sexo: Masculino - Nascimento: 02/04/1989 27 anos - Estado civil: Solteiro
- Profissão: POLICIAL MILITAR - Instrução: 2 Grau completo
- Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
- Endereço Comercial: AV. FIORELLI PECCICACCO, 320 - PERUS - S.PAULO - SP
- Empresa: 1ª CIA DO 49º BPM/M - Telefones: (11)3915-6471 (Comercial)
- CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTOS - Presente ao plantão - RG: 34392389
- SP - Exibiu o RG original: Sim

46º D.P. PERUS

Endereço da delegacia : R FIORELLI PECCICACCO, 312 - PERUS-S.PAULO-SP, CEP: 05201-050

Telefone: (11)3917-0727



Folha :2

INICIADO:03/02/2017 09:39hs e EMITIDO:03/02/2017 14:41hs

711 PRUCBDKFFFK7'

Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 31/01/1989

Instrução: 2 Grau completo - CPF: 36348153886

Endereço Residencial: RUA GRECO, 58 - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA

SP - Telefones: (11)98195-4071 (Residencial)

- MARCELO SAVI DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 35943352-SP

emitido em 31/03/2015 - Exibiu o RG original: Sim

Pai: CLAUDIO CANDIDO DA SILVA - Mãe: MYRIAN SAVI DA SILVA

Natural de: S. PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino

Nascimento: 12/03/1982 34 anos - Estado civil: Casado

Instrução: 1 Grau completo - CPF: 32142735827

Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda

Endereço Residencial: RUA RECANTO DOS HUMILDES, 71 - PERUS - S.PAULO - SP

Telefones: (11)0000000-0000 (Residencial)

Obs.: NÃO SABE INFORMAR O NÚMERO

- OSMAR DE OLIVEIRA NOVAIS - Presente ao plantão - RG: 32865369-SP

emitido em 25/11/1994 - Exibiu o RG original: Sim

Pai: JOSE DE OLIVEIRA NOVAIS - Mãe: MARIA ANTONIA NOVAIS

Natural de: UIRATA -PR - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino

Nascimento: 18/06/1973 43 anos - Estado civil: Casado

Profissão: POLICIAL MILITAR - Instrução: 2 Grau completo

Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca

Endereço Comercial: AV. FIORELLI PECCICACCO, 320 - PERUS - S.PAULO - SP

Empresa: 1ª CIA DO 49º BPM/M - Telefones: (11)3915-6471 (Comercial)

- Tóxico: **Cocaína** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0

Acondicionamento: SUPOSITARIO - Quantidade: 43 - Involucro: PLÁSTICO

Observações: 43 EPPENDORFS CONTENDO COCAINA

PRESENTES OS POLICIAIS MILITARES DA 1ª CIA. DO 49º BPM/M., 3º SGT. PM. OSMAR DE OLIVEIRA NOVAIS e SD. PM. ERON BRAULIO PEIXOTO CARVALHO, RESPECTIVAMENTE CONDUTOR E TESTEMUNHA, COMPONENTES DA VTR. M-49.121, CONDUZINDO PRESA A INDICIADA GISLAINE APARECIDA SABOIA, PELOS MOTIVOS ABAIXO EXPOSTOS:

46^o D.P. PERUS

Endereço da delegacia : R FIORELLI PECCICACCO, 312 - PERUS-S.PAULO-SP, CEP: 05201-050

Telephone: (11)3917-0727

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARINA GOMES ARAUJO, liberado nos autos em 06/03/2017 às 12:59 :57. Para conferir o original, acesse o site <http://pje.trf4.jus.br/peadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do?documento=00000922>, ou procure pelo código de identificação 00000922.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 46º D.P. PERUS
Boletim No.: 427/2017

Folha :3
INICIADO:03/02/2017 09:39hs e EMITIDO:03/02/2017 14:41hs
JLLPRUCBDKEEFKZ

INFORMAM REFERIDOS MILICIANOS, QUE NESTA DATA DE 03/FEVEREIRO/2017, QUANDO ENCONTRAVAM-SE EM PATRULHAMENTO PELA ÁREA DESTA 46º D.P. PEURS, FORAM ACIONADOS PELO COPOM PARA ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES QUE **DENUNCIANTE ANÔNIMO** DISSE QUE ESTARIA OCORRENDO NA RUA NANDIRAS, ALTURA DO Nº 700 - RECANTO DOS HUMILDES, TENDO O DENUNCIANTE ANÔNIMO INFORMADO QUE TRATAVA-SE DE UMA MULHER DE ESTATURA BAIXA E MAGRA, TRAJANDO BLUSA DE COR CINZA QUE ESTARIA COMERCIALIZANDO ENTORPECENTES E, DESTA FORMA, RAPIDAMENTE SE DIRIGIRAM AO LOCAL INDICADO, SENDO CERTO QUE LÁ AVISTARAM A INDICIADA AQUI PRESENTE NA COMPANHIA DE DOIS HOMENS, SENDO QUE UM DELES, POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTOS, AO AVISTAR A APROXIMAÇÃO DA VIATURA SAIU CORRENDO, PORÉM CONSEGUIRAM DETÊ-LO E, EM REVISTA PESSOAL NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO EM SEU PODER, E INDAGADO DISSE QUE IRIA COMPRAR DA INDICIADA GISLAINE, 01 (UM) EPPENDORF DE COCAÍNA POR R\$ 10,00, SABENDO QUE A MESMA VENDIA DROGAS NAQUELE LOCAL.

A INDICIADA GISLAINE APARECIDA SABOIA, TAMBÉM TENTOU FUGA SEM SUCESSO E JOGOU UM SACO PLÁSTICO CONTENDO 41 (QUARENTA E UM) EPPENDORFS DE COCAÍNA E, EM REVISTA PESSOAL FOI ENCONTRADA NO BOLSO DE SUA BLUSA 02 (DOIS) EPPENDORFS DE COCAÍNA.

COM MARCELO SAVI DA SILVA, NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO.

DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DERAM VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE À INDICIADA GISLAINE APARECIDA SABOIA, CONDUZINDO-A, JUNTAMENTE COM AS TESTEMUNHAS CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTOS E MARCELO SAVI DA SILVA, A ESTA DISTRITAL ONDE A AUTORIDADE POLICIAL CIENTE DOS FATOS RATIFICOU A VOZ DE PRISÃO DETERMINANDO A AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE DA INDICIADA GISLAINE NO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

OS ELEMENTOS DE MATERIALIDADE DELITIVA EMERGEM DO LAUDO DE EXAME QUÍMICO-TOXICOLÓGICO Nº 50.403/2017 OFERTADO PELO I.C., ASSINADO PELO(A) PERITO(A) CRIMINAL DR.(A). ANDREA THAIS DA COSTA, COM RESULTADO POSITIVO PARA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NA SEGUINTE DESCRIÇÃO:

- ITEM 01 42,4 GR. DE COCAÍNA.

FUNDAMENTAÇÃO:- HAJA VISTA A QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ENCONTRADAS EM PODER DA INDICIADA GISLAINE APARECIDA SABOIA QUE DEMONSTRAM NÃO SER PARA CONSUMO PRÓPRIO, BEM COMO, ESTAVAM EMBALADAS DE FORMA TÍPICA PARA VENDA A USUÁRIOS, SOMADO AO FATO DA TESTEMUNHA CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTOS

46º D.P. PERUS

Endereço da delegacia : R FIORELLI PECCICACCO, 312 - PERUS-S.PAULO-SP. CEP: 05201-050

Telefone: (11)3917-0727



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 46º D.P. PERUS

Boletim No.: 427/2017

INICIADO:03/02/2017 09:39hs e EMITIDO:03/02/2017 14:41hs

Folha :4

JLLPRUCBDKEEFKZ'

DIZER QUE IRIA COMPRAR 01 (UM) EPPENDORF DELA, ESTA AUTORIDADE POLICIAL DELIBEROU A AUTUAÇÃO DO MESMO NO CRIME CAPITULADO NO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006.

A INDICIADA GISLAINE APARECIDA SABOIA SERÁ SUBMETIDA A EXAME DE CORPO DE DELITO CAUTELAR JUNTO AO I.M.L. E, APÓS, SERÁ REMOVIDA À CARCERAGEM PRÓPRIA PARA DETENÇÃO DE MULHERES, ONDE PERMANECERÁ NO AGUARDO DA DECISÃO JUDICIAL EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA SOBRE A CONTINUIDADE DA SUA PRISÃO.

CÓPIAS DE TODAS AS PEÇAS DE PRAXE QUE INSTRUEM O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE SERÃO IMEDIATAMENTE ENCAMINHADAS AO D.I.P.O., MINISTÉRIO PÚBLICO, DEFENSORIA PÚBLICA e ACRIMESP.

DA REPRESENTAÇÃO DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA:

DIANTE DA GRAVIDADE DO CRIME PRATICADO PELA INDICIADA QUE REPRESENTA GRAVE AMEAÇA À SOCIEDADE, VISANDO A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E, EM ESPECIAL A SEGURANÇA E SAÚDE DA COMUNIDADE LOCAL, REPRESENTA-SE, POIS, PELA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DO MESMO, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I e II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

JOSÉ BACCHIM
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

PAULO SERGIO SILVA
DELEGADO DE POLÍCIA

46º D.P. PERUS

Endereço da delegacia : R FIORELLI PECCICACCO, 312 - PERUS-S.PAULO-SP. CEP: 05201-050

Telefone: (11)3917-0727



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0000922-86.2017.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **GISLAINE APARECIDA SABOIA**

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Paula Marie Konno**

Vistos.

GISLAINE APARECIDA SABOIA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas penas do art. 33, *caput*, da Lei 11.343/06, porque no dia 03 de fevereiro de 2017, por volta das 08h15min, na rua Nandiras, nas proximidades do número 700, bairro Perus, nesta cidade e comarca, possuía consigo para fins de tráfico 42,4 g (quarenta e dois gramas e quatro decigramas) de cocaína distribuída em 43 supositórios.

Auto de exibição e apreensão (fls. 17). Laudo pericial (fls. 18/19). Laudo de constatação (fls. 18/19). Exame Químico-Toxicológico (fls. 75/77)

Folha de antecedentes e certidões (fls. 69/70).

Determinada notificação da ré (fls. 71).

Defesa prévia (fls. 90/92).

Recebida a denúncia (fls. 99/100), a ré foi citada nesta data.

Realizada audiência de instrução, foi colhida a prova oral e até foi interrogada.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia. Pleiteou a fixação de regime inicial fechado.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição pela fragilidade da prova. De modo subsidiário, postulou a fixação da pena no patamar mínimo, aplicação do redutor, fixação de regime inicial diverso do fechado e recurso em liberdade.

É o relatório do necessário.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade restou demonstrada nos autos, pelo auto de exibição e apreensão, auto de constatação e laudo de exame químico toxicológico – positivo para cocaína - e pela prova oral produzida em juízo.

Não há dúvidas acerca da autoria delitiva.

A testemunha CARLOS reconheceu a autora em juízo. Disse que é usuário e viu uma viatura no local. Quando a acusada foi buscar a droga para entregar ao depoente, os policiais chegaram e a acusada deixou a droga e correu. Nesse momento, o depoente correu e os policiais o abordaram. O depoente disse aos policiais que foi ao local para comprar a droga. Ia “pegar” a droga da acusada. Já foi ao local muitas vezes comprar a droga, cerca de 4 anos. Primeira vez que iria adquirir a droga da acusada. Não conversou com a acusada, pois os policiais já estavam descendo. Foi em direção à acusada, no meio da rua e, no local, havia um outro rapaz, bêbado, ao lado da acusada. A droga estava na mão da ré e ela colocou em outro lugar quando correu.

A testemunha MARCELO estava no local dos fatos. O depoente estava parado com um copo de bebida na mão. Não foi encontrado nada com o depoente; a acusada estava com uma jaqueta e, nesta jaqueta, havia droga; o policial revirou uma sacola que estava próxima e foi encontrada mais droga, mas não sabe a quantidade. Foi levado à DP e viram que havia mais droga na sacola. Estava passando pelo local. Conhecia a acusada de vista, o depoente mora perto do local dos fatos. Estava de costas na hora da abordagem à acusada, mas, depois, os policiais mandaram que virasse e visualizou a droga que estava na jaqueta que a acusada vestia.

O policial ERON disse que foi irradiada a ocorrência via COPOM. Em patrulhamento, viu três pessoas no local. Um dos indivíduos correu e o depoente o abordou em seguida. A acusada tentou correr e dispensou uma sacola, mas foi abordada. O depoente abordou um rapaz que estava com R\$10,00 no bolso e disse que ia comprar droga da acusada. O depoente abordou Carlos Alexandre. **A acusada confirmou informalmente a prática do tráfico de drogas.** No saco, havia 41 pinos; na blusa, dois pinos. Não a conhecia



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

anteriormente aos fatos em tela.

O policial OSMAR disse que a ocorrência foi irradiada via COPOM, dando conta de uma mulher vendendo drogas, sendo repassadas as características físicas e trajés. No local, a acusada, ao ver viatura, a acusada dispensou uma sacola e havia um indivíduo, que tentou correr. Na busca pessoal, foi localizado, no bolso da blusa da acusada, dois pinos de droga e, na sacola, foram localizadas mais 41 porções de cocaína. O depoente localizou a sacola onde havia o restante da droga. Não conhecia a acusada anteriormente aos fatos. No momento da prisão, a acusada disse que estava vendendo para sua subsistência.

Em sede policial, a ré permaneceu em silêncio. Em juízo, disse que tem 37 anos, trabalhava com reciclagem à época dos fatos e auferia cerca de R\$120,00 por semana. Não foi processada criminalmente por outros fatos. Em relação aos fatos, confirmou a prática do tráfico. Estava traficando há um dia, estava na posse de 17 pinos de cocaína. Estava tudo na jaqueta que vestia, não havia sacola. Disse que dispensou os pinos, que estavam em sua jaqueta, numa caixa de papelão. Disse que havia vendido um pino naquele dia.

A prova se mostrou suficiente para comprovar que a droga estava efetivamente em poder da ré e se destinava ao tráfico.

Os policiais não conheciam a ré e não teriam motivos para incriminá-la falsamente.

A quantidade de droga, embalada individualmente, bem como a quantidade e a confissão em juízo trazem a certeza da finalidade de tráfico.

A absolvição é meta impossível de ser alcançada, mostrando-se suficiente a prova para a procedência da ação penal.

Caracterizado o delito de tráfico passo à fixação da pena, com fulcro nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Respeitado o sistema trifásico fixo a pena base no mínimo legal, por ser a ré primária. Pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. A atenuante da confissão não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo (Súmula



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

231, STJ).

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei, considerando que a ré era desempregada ao tempo da ação, denotando que fazia do tráfico seu meio de vida. A alegação de que trabalhava com reciclagem não foi minimamente comprovada nos autos.

Assim, as penas restam definidas no mínimo.

À mingua de elementos que permitam a majoração, fixo o dia-multa no valor unitário mínimo.

A acusada não faz jus a pena substitutiva pela natureza hedionda do delito de tráfico, que fomenta outros crimes graves. O tráfico se tornou flagelo mundial e a concessão de tais benesses não atingiria o princípio da suficiência e só estimularia a prática do delito por ausência de punição adequada, em conformidade com o artigo 44, inciso III, e 77, inciso II, ambos do Código Penal.

A fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena é medida de rigor, diante da previsão do artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, o qual dispõe que os crimes hediondos e os assemelhados a tal, como o tráfico de entorpecentes, terão a pena cumprida em regime inicial fechado.

Ressalte-se que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XLIII, determina um tratamento mais rigoroso a determinados delitos, dentre os quais os considerados hediondos e o de tráfico ilícito de entorpecentes.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a ação penal para **CONDENAR** a ré **GISLAINE APARECIDA SABOIA** à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no piso, por incurso no art. 33, *caput*, da Lei 11.343/06.

Respondeu preso a todo o processo, não se justificando a soltura após a condenação, razão pela qual nego o direito ao apelo em liberdade, sem prejuízo da execução provisória da pena. Recomende-se a ré na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

Quanto à droga apreendida, autorizo a incineração nos termos dos artigos 50 e 50-A, da Lei nº 11.343/2006, com as cautelas de praxe, caso ainda não tenha sido



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

providenciada.

Custas na forma da lei. Expeça-se guia de recolhimento.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de junho de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**